

JAFIZAH BINTI ISHAHAK

lwn.

ISMAIL BIN ADAM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 10 Mac 2020 bersamaan 15 Rejab 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0164-2018]

[Rayuan Terhadap Perintah Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tidak Diwakili

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 24/12/2018. Perayu merayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10400-017-0276-2015 yang diberikan pada 12/12/2018 berhubung dengan harta sepencarian. Tiada maklumat serahan Notis Rayuan kepada Responden.

[2] Perayu telah menerima notis melalui Borang MS 30 pada 5/8/2019, walaubagaimanapun pada 14/3/2019, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukan seksyen 95, Enakmen Tatacara *Mal*

Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes, iaitu –

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan.

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan suatu salinan notis itu kepada Defendan.

(2) Jika plaintiff menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), Defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

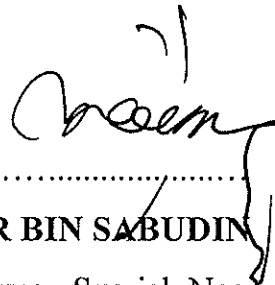
[3] Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuashati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik kes ini telah dibuat melalui Borang MS 19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95 (1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Pihak Responden. Oleh yang demikian, kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti permohonan Pihak Perayu dan Notis Penarikan Balik Kes, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN** -

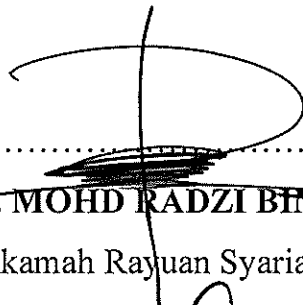
1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik **Kes Mal (Rayuan)**
No. : 10000-017-0164-2018 berdasarkan seksyen 95 (1) Enakmen
Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



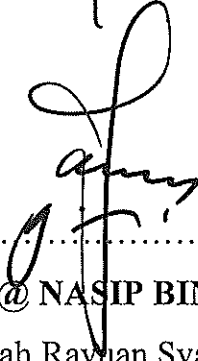
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK ~~HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF~~**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

